



P U T U S A N

Nomor 1912/Pid.B/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUDI Alias FAE Bin KARDI BIN AMPIR;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 16 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Suka Karya Rt 003 Rw 010 Desa Babakan Asem
Kec Teluknaga Kab Tangerang Prov Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa MUDI Alias FAE Bin KARDI BIN AMPIR ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum,
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 25 November 2024, nomor: 1912/Pid.B/2024/PN Tng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal.1 Putusan Nomor 1912/Pid.B/2024PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti Untuk Mendampingi Majelis Hakim dari Panitera Pengadilan Negeri Tangerang nomor: 1912/Pid.B/2024/PN Tng, tertanggal 25 November 2024;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, nomor: 1912/Pid.B/2024/PN Tng, tertanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini;
4. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUDI Alias FAE Bin KARDI BIN AMPIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan, *pencurian dengan keadaan pemberatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUH Pidana* dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUDI Alias FAE Bin KARDI BIN AMPIR masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa MUDI Alias FAE Bin KARDI BIN AMPIR tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) STNK kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) Merk: Honda, Type: L1F02N37L1 A/T (Vario), Jenis: Sepeda motor solo, Model: Sepeda motor R2, Nomor Polisi: S-6869-ABW, Tahun Pembuatan: 2024, Warna: Hitam, Nomor Rangka: MH1JMD117RK559810, Nomor Mesin: JMD1E1559338 a.n GANANG SULISTYA HENDRARTO, A.MD alamat Ngraseh Rt 15 Rw 03 Ds Ngraseh Kec Dander Bojonegoro;
 - 1 (satu) kunci remot kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) Merk: Honda, Type: L1F02N37L1 A/T (Vario), Jenis: Sepeda motor solo, Model: Sepeda motor R2, Nomor Polisi: S-6869-ABW, Tahun Pembuatan: 2024, Warna: Hitam, Nomor Rangka: MH1JMD117RK559810, Nomor Mesin: JMD1E1559338;
 - 1 (satu) buah kardus Laptop merek Acer warna steel gray;

Hal.2 Putusan Nomor 1912/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah kunci pintu kamar apartemen;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Mi8 Light warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi GANANG SULISTYA HENDRARTO, A.MD

- 1 (satu) buah kaos sweater warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan/ Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di depan persidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa atas pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MUDI Alias FAE Bin KARDI BIN AMPIR (*selanjutnya disebut "terdakwa"*) pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 07.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di kamar BE 17D lantai 1 Tower B Apartemen Aeropolis Kel. Neglasari Kec. Neglasari Kota Tangerang Prov Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejadian, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotongatau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal.3 Putusan Nomor 1912/Pid.B/2024PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tinggal di kamar BE 112 C1 lantai 1 Tower B Apartemen Aeropolis;
- Bahwa terdakwa sering melewati kamar BE 17D lantai 1 Tower B Apartemen Aeropolis milik saksi GANANG SULISTYA HENDRARTO, A.Md yang sedang kosong dikarenakan saksi GANANG SULISTYA HENDRARTO, A.Md sedang pulang kampung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa sengaja mendatangi kamar BE 17D lantai 1 Tower B Apartemen Aeropolis milik saksi GANANG SULISTYA HENDRARTO, A.Md. dan mencoba membuka kamar milik saksi GANANG SULISTYA HENDRARTO, A.Md. menggunakan kunci kamar apartemen milik terdakwa, sehingga pada akhirnya kamar milik saksi GANANG SULISTYA HENDRARTO, A.Md. pun terbuka. Kemudian setelah kamar milik saksi GANANG SULISTYA HENDRARTO, A.Md. terbuka, terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop merk ACER dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Mi8 Light yang langsung terdakwa ambil dan disimpan terlebih dahulu di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Suka Karya Rt.003/010 Des. Babakan Asem, Kec. Teluknaga Kab. Tangerang Prov Banten;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa kembali ke Apartemen Aeroplis dan langsung menuju kembali ke kamar kamar BE 17D lantai 1 Tower B Apartemen Aeropolis milik saksi GANANG SULISTYA HENDRARTO, A.Md. melalui tangga, kemudian membuka kembali kamar tersebut dan mencari barang-barang yang dapat diambil oleh terdakwa di laci meja bawah TV. Bahwa terdakwa mendapatkan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda L1F02N37L1 A/T (Vario) No.Pol : S 6869 ABW, Tahun 2024, Warna : Hitam, Silver, No.Rank : MH1JMD117RK559810, No.Sin : JMD1E1559338, An GANANG SULISTYA HENDRARTO A.MD, setelah itu terdakwa langsung keluar kamar dan turun melalui lift menuju ke parkiran motor yang ada di Apartemen Aeropolis. Sesampainya di parkiran motor, terdakwa menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda L1F02N37L1 A/T (Vario) No.Pol : S 6869 ABW, Tahun 2024, Warna : Hitam, Silver, No.Rank: MH1JMD117RK559810, No.Sin: JMD1E1559338, An GANANG SULISTYA HENDRARTO A.MD milik GANANG SULISTYA HENDRARTO, A.Md dan langsung terdakwa bawa keluar area parkir Tower B menuju ke area parkir lain yang masih dalam area Apartemen Aeropolis. Bahwa sekitar jam 16.00 Wib terdakwa

Hal.4 Putusan Nomor 1912/Pid.B/2024PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor Honda L1F02N37L1 A/T (Vario) No.Pol : S 6869 ABW, Tahun 2024, Warna : Hitam, Silver, No.Rank : MH1JMD117RK559810, No.Sin : JMD1E1559338, An GANANG SULISTYA HENDRARTO A.MD dari Apartemen Aeropolis melalui pintu parkir dengan cara terdakwa melepas plat nomor asli motor tersebut, kemudian terdakwa beralasan kepada petugas parkir bahwa tiket hilang sehingga terdakwa membayar denda karcis atas hilangnya tiket sebesar Rp. 15.000,- untuk biaya parkir. Bahwa sekitar jam 21.00 Wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda L1F02N37L1 A/T (Vario) No.Pol : S 6869 ABW, Tahun 2024, Warna : Hitam, Silver, No.Rank : MH1JMD117RK559810, No.Sin : JMD1E1559338, An GANANG SULISTYA HENDRARTO A.MD menuju ke konter di daerah Teluknaga Kab. Tangerang untuk menjual 1 (satu) unit Laptop merk ACER milik saksi GANANG SULISTYA HENDRARTO, A.Md seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 di malam hari, terdakwa meminta tolong kepada saksi AMIR ABDULLILAH (dalam perkara terpisah) yang ada di daerah Karawaci untuk membantu menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda L1F02N37L1 A/T (Vario) No. Pol : S 6869 ABW, Tahun 2024, Warna : Hitam, Silver, No. Rank : MH1JMD117RK559810, No. Sin : JMD1E1559338, An GANANG SULISTYA HENDRARTO A.Md. seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada ABDUROHMAN (dalam perkara terpisah);
- Kemudian pada hari jumat tanggal 06 September 2024 sekitar tengah malam, terdakwa mendapat transfer pembayaran dari ABDUROHMAN (dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi AMIR ABDULLILAH (dalam perkara terpisah) diberikan uang pembayaran keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh ABDUROHMAN (dalam perkara terpisah). Kemudian oleh terdakwa, saksi AMIR ABDULLILAH (dalam perkara terpisah) diberikan uang komisi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk ongkos pulang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Laptop merk ACER, dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Mi8 Light, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda L1F02N37L1 A/T (Vario) No.Pol : S 6869 ABW, Tahun 2024, Warna : Hitam, Silver, No.Rank:

Hal.5 Putusan Nomor 1912/Pid.B/2024PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JMD117RK559810, No.Sin: JMD1E1559338, An GANANG SULISTYA HENDRARTO A.MD milik saksi GANANG SULISTYA HENDRARTO A.MD. adalah untuk kebutuhan pribadi terdakwa dengan rincian uang hasil penjualan 1 (satu) unit Laptop merk ACER sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk jajan dan membeli rokok, kemudian uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda L1F02N37L1 A/T (Vario) No.Pol : S 6869 ABW, Tahun 2024, Warna: Hitam, Silver, No.Rank: MH1JMD117RK559810, No.Sin: JMD1E1559338, An GANANG SULISTYA HENDRARTO A.MD sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membayar uang sewa kamar di Apartemen Aeropolis sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online;

- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi GANANG SULISTYA HENDRARTO A.MD. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUDI Alias FAE Bin KARDI BIN AMPIR (*selanjutnya disebut "terdakwa"*) pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 07.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di kamar BE 17D lantai 1 Tower B Apartemen Aeropolis Kel. Neglasari Kec. Neglasari Kota Tangerang Prov Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tinggal di kamar BE 112 C1 lantai 1 Tower B Apartemen Aeropolis;
- Bahwa terdakwa sering melewati kamar BE 17D lantai 1 Tower B Apartemen Aeropolis milik saksi GANANG SULISTYA HENDRARTO,

Hal.6 Putusan Nomor 1912/Pid.B/2024PN Tng



A.Md yang sedang kosong dikarenakan saksi GANANG SULISTYA HENDRARTO, A.Md sedang pulang kampung;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 07.00 Wib, terdakwa sengaja mendatangi kamar BE 17D lantai 1 Tower B Apartemen Aeropolis milik saksi GANANG SULISTYA HENDRARTO, A.Md. dan mencoba membuka kamar milik saksi GANANG SULISTYA HENDRARTO, A.Md. menggunakan kunci kamar apartemen milik terdakwa, sehingga pada akhirnya kamar milik saksi GANANG SULISTYA HENDRARTO, A.Md. pun terbuka. Kemudian setelah kamar milik saksi GANANG SULISTYA HENDRARTO, A.Md. terbuka, terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop merk ACER dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Mi8 Light yang langsung terdakwa ambil dan disimpan terlebih dahulu di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Suka Karya Rt.003/010 Des. Babakan Asem, Kec. Teluknaga Kab. Tangerang Prov Banten;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa kembali ke Apartemen Aeropolis dan langsung menuju kembali ke kamar kamar BE 17D lantai 1 Tower B Apartemen Aeropolis milik saksi GANANG SULISTYA HENDRARTO, A.Md. melalui tangga, kemudian membuka kembali kamar tersebut dan mencari barang-barang yang dapat diambil oleh terdakwa di laci meja bawah TV. Bahwa terdakwa mendapatkan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda L1F02N37L1 A/T (Vario) No.Pol : S 6869 ABW, Tahun 2024, Warna : Hitam, Silver, No.Rank : MH1JMD117RK559810, No.Sin : JMD1E1559338, An GANANG SULISTYA HENDRARTO A.MD, setelah itu terdakwa langsung keluar kamar dan turun melalui lift menuju ke parkiran motor yang ada di Apartemen Aeropolis. Sesampainya di parkiran motor, terdakwa menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda L1F02N37L1 A/T (Vario) No.Pol : S 6869 ABW, Tahun 2024, Warna : Hitam, Silver, No.Rank : MH1JMD117RK559810, No.Sin : JMD1E1559338, An GANANG SULISTYA HENDRARTO A.MD milik GANANG SULISTYA HENDRARTO, A.Md dan langsung terdakwa bawa keluar area parkir Tower B menuju ke area parkir lain yang masih dalam area Apartemen Aeropolis. Bahwa sekitar jam 16.00 Wib terdakwa membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor Honda L1F02N37L1 A/T (Vario) No.Pol : S 6869 ABW, Tahun 2024, Warna : Hitam, Silver, No.Rank : MH1JMD117RK559810, No.Sin : JMD1E1559338, An GANANG SULISTYA HENDRARTO A.MD dari Apartemen Aeropolis

Hal.7 Putusan Nomor 1912/Pid.B/2024PN Tng



melalui pintu parkir dengan cara terdakwa melepas plat nomor asli motor tersebut, kemudian terdakwa beralasan kepada petugas parkir bahwa tiket hilang sehingga terdakwa membayar denda karcis atas hilangnya tiket sebesar Rp.15.000,- untuk biaya parkir. Bahwa sekitar jam 21.00 Wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda L1F02N37L1 A/T (Vario) No.Pol : S 6869 ABW, Tahun 2024, Warna : Hitam, Silver, No.Rank : MH1JMD117RK559810, No.Sin : JMD1E1559338, An GANANG SULISTYA HENDRARTO A.MD menuju ke konter di daerah Teluknaga Kab. Tangerang untuk menjual 1 (satu) unit Laptop merk ACER milik saksi Ganang Sulistya Hendrarto A.Md seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 di malam hari, terdakwa meminta tolong kepada saksi AMIR ABDULLILAH (dalam perkara terpisah) yang ada di daerah Karawaci untuk membantu menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda L1F02N37L1 A/T (Vario) No. Pol : S 6869 ABW, Tahun 2024, Warna : Hitam, Silver, No. Rank : MH1JMD117RK559810, No. Sin : JMD1E1559338, An GANANG SULISTYA HENDRARTO A.Md. seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada ABDUROHMAN (dalam perkara terpisah);
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekitar tengah malam, terdakwa mendapat transfer pembayaran dari ABDUROHMAN (dalam perkara terpisah) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi AMIR ABDULLILAH (dalam perkara terpisah) diberikan uang pembayaran keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh ABDUROHMAN (dalam perkara terpisah). Kemudian oleh terdakwa, saksi AMIR ABDULLILAH (dalam perkara terpisah) diberikan uang komisi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk ongkos pulang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Laptop merk ACER, dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Mi8 Light, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda L1F02N37L1 A/T (Vario) No.Pol : S 6869 ABW, Tahun 2024, Warna : Hitam, Silver, No.Rank : MH1JMD117RK559810, No.Sin : JMD1E1559338, An GANANG SULISTYA HENDRARTO A.MD milik saksi GANANG SULISTYA HENDRARTO A.MD. adalah untuk kebutuhan pribadi terdakwa dengan rincian uang hasil penjualan 1 (satu) unit Laptop merk ACER sebesar Rp.

Hal.8 Putusan Nomor 1912/Pid.B/2024PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk jajan dan membeli rokok, kemudian uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda L1F02N37L1 A/T (Vario) No.Pol : S 6869 ABW, Tahun 2024, Warna : Hitam, Silver, No.Rank : MH1JMD117RK559810, No.Sin : JMD1E1559338, An GANANG SULISTYA HENDRARTO A.MD sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membayar uang sewa kamar di Apartemen Aeropolis sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online;

- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi GANANG SULISTYA HENDRARTO A.MD. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi GANANG SULISTYA HENDRARTO, A.Md. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Apartemen Aeropolis Tower B Kel. Neglasari Kec. Neglasari Kota Tangerang Prov Banten.
 - Bahwa barang Saksi yang hilang berupa 1 unit Sepeda motor Honda L1F02N37L1 A/T (Vario) No.Pol: S 6869 ABW, Tahun 2024, Warna: Hitam, Silver, dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidak ada di tempat, karena saksi sedang di luar kota pulang kampung;
 - Bahwa setelah saksi sampai apartemen Aeropolis, sepeda motor saksi parkir di parkiran Tower B, kemudian sepeda motor saksi kunci stang dan kemudian saksi tutup memakai terpal atau sarung penutup motor;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa Sepeda motor milik saksi telah hilang, kemudian saksi mencoba kembali ke kamar apartemen saksi untuk mengambil STNK motor yang ada di dompet dan pada saat itu saksi juga baru sadar bahwa kunci motor yang satunya juga tidak ada.

Hal.9 Putusan Nomor 1912/Pid.B/2024PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi kunci motor tersebut ada di laci meja di bawah TV. Kemudian saksi juga memeriksa Tas dan ternyata Laptop ACER di dalamnya tidak ada, kemudian HP Xiaomi Mi 8 ada di atas kasur tidak ada juga. Dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Security Apartemen;
- Bahwa kemudian oleh pihak security dibukakan rekaman CCTV yang ada di lorong tower B dekat lift dan CCTV yang ada di Tower A yang menghadap ke parkiran, dan terlihat di CCTV ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal yang membawa sepeda motor saksi dengan ciri-ciri memakai sweater panjang warna merah. Lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepolsek Neglasari;
- Bahwa selain Sepeda motor Honda L1F02N37L1 A/T (Vario) No. Pol: S 6869 ABW milik saksi, ada juga yang hilang yaitu 1 unit Laptop merk ACER, dan 1 unit HP merk Xiaomi Mi 8 Light;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian apabila di nilai dengan uang setara uang sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANGGA SAPUTRA Bin M RAIS H.T., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Apartemen Aeropolis Tower B Kel. Neglasari Kec. Neglasari Kota Tangerang Prov Banten. Barang yang hilang berupa 1 unit Sepeda motor Honda L1F02N37L1 A/T (Vario) No.Pol : S 6869 ABW, Tahun 2024, Warna : Hitam, Silver, dan motor tersebut milik GANANG SULISTYA HENDRARTO A.MD;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar jam 23.00 Wib, saat itu saksi sedang tugas malam dan posisinya saksi sedang berjaga di depan Posko Security Apartemen Aeropolis;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Gana Sakti Indonesia sebagai security di Apartemen Aeropolis, dan saksi bekerja kurang lebih sekitar 9 bulan, tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjaga keamanan dan berikut aset dan area apartemen aeropolis;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah GANANG terlebih dahulu kemudian melaporkan ke IKMAN Security kemudian dipancarkan melalui Radio HT bahwa telah hilang

Hal.10 Putusan Nomor 1912/Pid.B/2024PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor Honda L1F02N37L1 A/T (Vario) No.Pol : S 6869 ABW milik penghuni Apartemen yang ada di parkiran motor;

- Bahwa setelah mengetahui atau mendengar dari pancaran Radio HT dari IKMAN sekitar jam 23.56 Wib kemudian saksi diperintah oleh Danru Jaga saksi USDIN dan bersama sama mengecek di parkiran dan ternyata benar kami melihat Sepeda motor Honda L1F02N37L1 A/T (Vario) No.Pol : S 6869 ABW milik GANANG sudah tidak ada, dan kemudian saksi juga sempat mencari ke area sekitar sudah tidak ada;
- Bahwa setelah itu Danru Jaga saksi USDIN pada hari berikutnya dibantu oleh tim admin CCTV membuka CCTV, namun saksi tidak melihat langsung dan baru pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar jam 19.30 Wib saat saksi akan masuk jaga, saksi menanyakan kepada USDIN bahwa bagaimana hasil CCTV dan USDIN menjelaskan bahwa yang mengambil motor tersebut seperti MUDI Alias FAE;
- Bahwa Saksi sempat kaget karena pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar jam 13.20 Wib di depan Posko Security dan kebetulan disana MUDI Alias FAE sedang menggunakan sepeda motor VARIO baru warna hitam dengan menggunakan pakaian sweater merah, kemudian USDIN menunjukan rekaman CCTV kepada saksi melalui HP dan ternyata benar persis bahwa yang melakukan adalah MUDI Alias FAE dan sama sama masih menggunakan sweater merah;
- Bahwa Saksi kenal MUDI Alias FAE namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan MUDI Alias FAE;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa MUDI Alias FAE bekerja secara Freelance sebagai calo penyewa kamar yang ada di Apartemen Aeropolis;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi IKMAN NURHAKIM Bin CECE HASAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Gana Sakti Indonesia sebagai security di Apartemen Aeropolis, dan saksi bekerja kurang lebih sekitar 9 bulan, tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjaga keamanan dan berikut aset dan area apartemen aeropolis;

Hal.11 Putusan Nomor 1912/Pid.B/2024PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah GANANG terlebih dahulu kemudian melaporkan ke saksi yang sedang yang berjaga di area parkir, kemudian saksi pancarkan melalui Radio HT bahwa telah hilang Sepeda motor Honda L1F02N37L1 A/T (Vario) No.Pol: S 6869 ABW milik penghuni Apartemen yang ada di parkir motor;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi pancaran melalui Radio HT kemudian sekitar jam 23.56 Wib datang USDIN dan ANGGA SAPUTRA rekan kerja saksi dan kemudian bersama sama mengecek di parkir dan ternyata benar kami melihat Sepeda motor Honda L1F02N37L1 A/T (Vario) No.Pol : S 6869 ABW milik GANANG sudah tidak ada, dan kemudian saksi juga sempat mencari ke area sekitar sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, USDIN meminta kepada tim admin CCTV untuk membuka CCTV yang ada di tower B dan Parkiran sepeda motor, dan terekam di CCTV pada tanggal 02 September 2024 sekira pukul CCTV 09.09 Wib ada seorang laki laki menggunakan pakaian sweater warna merah di Tower B lantai 1 Apartemen Aeropolis menuju ke lorong, dan kemudian di CCTV di depan Tower A, laki laki yang menggunakan Sweater warna merah tersebut juga lewat dan menuju ke parkir sepeda motor, dan tidak lama membawa keluar sepeda motor Honda Vario warna Hitam, yang jika diamati mirip dengan sepeda motor milik korban.
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 Wib saat saksi akan masuk jaga, saksi dan ANGGA ditunjukkan rekaman CCTV oleh USDIN dan menurut ANGGA penjelasannya bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar jam 13.20 Wib di depan Posko Security dan kebetulan disana MUDI Alias FAE sedang menggunakan sepeda motor VARIO baru warna hitam dengan menggunakan pakaian sweater merah;
- Bahwa Saksi tau MUDI Alias FAE manun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan MUDI Alias FAE;
- Bahwa MUDI Alias FAE bekerja secara Freelans sebagai calo penyewa kamar yang ada di Apartemen Aeropolis;

Hal.12 Putusan Nomor 1912/Pid.B/2024PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak begitu memperhatikan plat nomor sepeda motornya karena posisi MUDI Alias FAE sambil jalan, dan yang saksi ingat MUDI Alias FAE hanya menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SODIKIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai anggota Polri, dan saksi dinas di Polsek Neglasari dibagian Unit Reskrim, dan jabatan saksi sebagai Kanit 1 Reskrim;
- Bahwa Tugas saksi yang bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Unit Reskrim adalah melaksanakan penegakan hukum, menjaga keamanan wilayah, memberantas kejahatan, melaksanakan observasi wilayah;
- Bahwa dugaan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau pencurian diketahui pada Hari Rabu Tanggal 04 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib di apartemen aeropolis Jalan marsekal Suryadrama Kel dan Kec Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah Sdr GANANG SULISTYA HENDRARTO, dan terdakwa adalah Sdr MUDI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ke 2 orang tersebut dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ke 3 orang tersebut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1(satu) unit HP 1(satu) unit HP Merk Xiaomi M18 Light warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Acer, dan 1(satu) kunci kontak sepeda motor, 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, tahun 2024, No Pol S 6869 ABW, No Mein JMD1E1559338, No Rangka MH1JM117RK559338, STNK atas nama GANANG SULISTYA HENDRARTO;
- Bahwa posisi barang tersebut ketika diambil oleh terdakwa, untuk HP, Laptop, dan kunci kontak sepeda motor posisinya berada di dalam apartemen aeropolis, dan untuk 1(satu) unit sepeda motor posisi berada di parkir apartemen aeropolis;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa cara terdakwa mengambil HP, Laptop, sepeda motor, dan sepeda motor milik Korban dalam dua kali:

Hal.13 Putusan Nomor 1912/Pid.B/2024PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama pada Hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 07.00 Wib, dan terdakwa masuk kedalam kamar apartemen dengan menggunakan kunci milik terdakwa, dimana kunci tersebut adalah kunci kamar apartemen lain yang dibawa sama terdakwa, dan ketika di gunakan untuk membuka pintu apartemen korban dan bisa terbuka sehingga terdakwa bisa masuk kedalam kamar apartemen korban, kemudian terdakwa mengambil HP dan laptop milik korban yang ada didalam kamar apartemen. Dan yang kedua pada hari senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang ada didalam kamar apartemen aeropolis milik korban dengan mmebuka pintu kamar dengan menggunakan kunci milik terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor milik korban yang ada di parkir an apartemen aeropolis dengan menggunakan kunci kontak yang diambil didalam kamar apartemen korban;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa laptop sudah dijual konter yang nama pemiliknya saksi tidak tahu, dengan harga Rp 500.000,- dan uangnya habis digunakan untuk jajan sehari hari, untuk HP masih ada belum dijual oleh terdakwa, dan untuk sepeda motor sudah dijual dengan minta tolong jualin kepada teman terdakwa yang bernama Sdr AMIR, dan laku terjual Rp. 5.200.000, untuk Sdr AMIR bagian Rp 1.200.000,- dan terdakwa bagian Rp 4.000.000,-, untuk uang milik terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor Rp 4.000.000,- sudah habis oleh terdakwa untuk nyewa apartemen di aeropolis Rp. 1.900.000, dan sisanya Rp 2.100.000,- untuk digunakan jajan dan main judi online;
- Bahwa dari keterangan terdakwa korban tinggalnya di apartemen aeropolis di tower B Kamar BE 17D lantai 1;
- Bahwa benar HP tersebut adalah milik korban yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapat kunci untuk membuka kamar apartemen milik korban adalah kunci tersebut adalah milik kamar apartemen lain, tetapi ketika dicoba untuk membuka kamar apartemen milik korban bisa terbuka, sehingga terdakwa bisa mengambil barang milik korban yang ada didalam kamar tersebut;

Hal.14 Putusan Nomor 1912/Pid.B/2024PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan korban bahwa waktu terdakwa masuk kedalam kamar mengambil barang milik korban dan korban waktu itu sedang cuti pulang kampung ke Jawa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa ketika terdakwa mengambil barang milik korban di dalam kamar dengan seorang diri;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut ketika saksi mendengar adanya laporan pencurian sepeda motor, HP dan Laptop di apartemen aeropolis, dan saksi sempat melakukan pengecekan di tempat lokasi kejadian, dan melakukan intrograsi terhadap saksi saksi, kemudian juga melakukan analisa CCTV di sekitar lokasi kajadian, dari kegiatan tersebut mulai diketahui adanya dugaan terdakwa yang terlihat di CCTV, kemudian saksi teman saksi satu kantor melakukan penyelidikan terhadap diduga terdakwa yang terekam di CCTV tersebut dan dikuatkan dengan keterangan saksi saksi, hingga pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 23.30 Wib yang diduga terdakwa pencurian sepeda motor, HP dan laptop di apartemen aeropolis berhasil diamankan, dan kemudian terdakwa tersebut diintrograsi dan mengaku bernama Sdr MUDI, setelahnya ditanyakan atas pencurian sepeda motor, HP dan Laptop di kamar apartemen aeropolis di tower B, dan terdakwa MUDI mengakuinya, kemudian terdakwa tersebut dibawa ke Polsek untuk pengembangan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa membuka kunci pintu Tower B kamar BE 17D lantai 1 Apartemen Aeropolis dengan menggunakan kunci asli apartemen lain, yang awalnya terdakwa coba coba dan ternyata bisa terbuka, setelah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengambil 1 unit Laptop merk ACER, dan 1 unit HP merk Xiaomi Mi 8 Light;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09.00 Wib terdakwa kembali ke Tower B kamar BE 17D lantai 1 Apartemen Apartemen dengan cara yang sama kemudian terdakwa mengambi 1 kunci kontak yang ada di laci meja bawah TV, lalu mengambil sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam S 6869 ABW di parkiran apartemen Tower B Apartemen

Hal.15 Putusan Nomor 1912/Pid.B/2024PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aeropolis, lalu terdakwa pindahkan sepeda motor tersebut ke parkir lain yang masih ada di area Apartemen Aeropolis;

- Bahwa sekitar jam 16.00 Wib sepeda motor terdakwa bawa keluar dari Apartemen Aeropolis melalui pintu parkir dengan cara plat nomor motor terdakwa copot dan terdakwa taruh di bawah jok motor kemudian terdakwa beralasan kepada petugas parkir bahwa tiket hilang sehingga terdakwa membayar sebesar Rp.15.000,- untuk biaya parkirnya dan denda karcis hilang;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 unit Laptop merk ACER, kemudian pada Hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar 21.00 Wib terdakwa jual ke konter di daerah Teluk Naga Kab. Tangerang sebesar Rp.500.000,-.
- Bahwa untuk sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam S 6869 ABW terdakwa jual, terdakwa meminta tolong kepada AMIR yang ada di daerah Karawaci pada Hari Selasa tanggal 03 September 2024 malam hari waktunya terdakwa tidak ingat, kemudian terdakwa meminta tolong kepada AMIR lalu menurut keterangan AMIR telah dijual Seharga Rp. 5.200.000,-
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar tengah malam terdakwa mendapat transfer pembayaran oleh AMIR sebesar Rp. 4.000.000,- dan komisi AMIR sebesar Rp.1.200.000,-, dan untuk HP Xiaomi Mi 8 Light masih pada terdakwa niatnya terdakwa akan gunakan namun belum sempat karena LCDnya pecah;
- Bahwa uang hasil penjualan laptop sebesar Rp.500.000,- untuk jajan dan beli rokok, kemudian uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.4.000.000,- terdakwa gunakan untuk membayar uang sewa kamar di Apartemen Aeropolis sebesar Rp.1.900.000,- dan sisanya Rp.2.100.000,- terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari dan bermain judi online;
- Bahwa kunci asli apartemen tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan pada saat terdakwa menyewa kamar di apartemen Aeropolis namun kamar yang berbeda dari Tower B kamar BE 17D Lantai 1 Apartemen Aeropolis;
- Bahwa setahu terdakwa bahwa kamar tersebut kosong karena lampu kamar tidak hidup dan kemudian terdakwa coba-coba kunci kamarnya dengan kunci asli yang terdakwa punya dan ternyata terbuka, kemudian terdakwa mengambil barang barang tersebut;

Hal.16 Putusan Nomor 1912/Pid.B/2024PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) STNK kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) Merk: Honda, Type: L1F02N37L1 A/T (Vario), Jenis: Sepeda motor solo, Model: Sepeda motor R2, Nomor Polisi: S-6869-ABW, Tahun Pembuatan: 2024, Warna: Hitam, Nomor Rangka: MH1JMD117RK559810, Nomor Mesin: JMD1E1559338 a.n GANANG SULISTYA HENDRARTO, A.MD alamat Ngraseh Rt 15 Rw 03 Ds Ngraseh Kec Dander Bojonegoro;
- 1 (satu) kunci remot kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) Merk: Honda, Type: L1F02N37L1 A/T (Vario), Jenis: Sepeda motor solo, Model: Sepeda motor R2, Nomor Polisi: S-6869-ABW, Tahun Pembuatan: 2024, Warna: Hitam, Nomor Rangka: MH1JMD117RK559810, Nomor Mesin: JMD1E1559338;
- 1 (satu) buah kardus Laptop merek Acer warna steel gray;
- 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah kunci pintu kamar apartemen;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Mi8 Light warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos sweater warna merah.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa membuka kunci pintu Tower B kamar BE 17D lantai 1 Apartemen Aeropolis dengan menggunakan kunci asli apartemen lain, yang awalnya terdakwa coba coba dan ternyata bisa terbuka, setelah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengambil 1 unit Laptop merk ACER, dan 1 unit HP merk Xiaomi Mi 8 Light;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09.00 Wib terdakwa kembali ke Tower B kamar BE 17D lantai 1 Apartemen Apartemen dengan cara yang sama kemudian terdakwa mengambil 1 kunci kontak yang ada di laci meja bawah TV, lalu mengambil sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam S 6869 ABW di parkiran apartemen Tower B Apartemen

Hal.17 Putusan Nomor 1912/Pid.B/2024PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aeropolis, lalu terdakwa pindahkan sepeda motor tersebut ke parkir lain yang masih ada di area Apartemen Aeropolis;

- Bahwa sekitar jam 16.00 Wib sepeda motor terdakwa bawa keluar dari Apartemen Aeropolis melalui pintu parkir dengan cara plat nomor motor terdakwa copot dan terdakwa taruh di bawah jok motor kemudian terdakwa beralasan kepada petugas parkir bahwa tiket hilang sehingga terdakwa membayar sebesar Rp.15.000,- untuk biaya parkirnya dan denda karcis hilang;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa tersebut adalah milik saksi GANANG SULISTYA HENDRARTO A.MD;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi GANANG SULISTYA HENDRARTO A.MD. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atas suatu tindak pidana;
- Bahwa Terdaakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Hal.18 Putusan Nomor 1912/Pid.B/2024PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa MUDI Alias FAE Bin KARDI BIN AMPIR sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa MUDI Alias FAE Bin KARDI BIN AMPIR adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Tangerang dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, sehingga terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang siapa” adalah Terdakwa MUDI Alias FAE Bin KARDI BIN AMPIR, dengan demikian “unsur Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis, misalnya: Sepeda motor, Uang, Handphone, buah kelapa sawit, besi, uang, emas, rokok dan lain-lain;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam putusan arrest masing-masing, tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 04 Maret 1935 N.J 1935 halaman 681, W.12932 dimana “perbuatan mengambil itu selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar

Hal.19 Putusan Nomor 1912/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya, karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti bahwa:

- Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa membuka kunci pintu Tower B kamar BE 17D lantai 1 Apartemen Aeropolis dengan menggunakan kunci asli apartemen lain, yang awalnya terdakwa coba coba dan ternyata bisa terbuka, setelah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengambil 1 unit Laptop merk ACER, dan 1 unit HP merk Xiaomi Mi 8 Light;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 09.00 Wib terdakwa kembali ke Tower B kamar BE 17D lantai 1 Apartemen Apartemen dengan cara yang sama kemudian terdakwa mengambil 1 kunci kontak yang ada di laci meja bawah TV, lalu mengambil sepeda motor Honda Vario 125 Warna Hitam S 6869 ABW di parkir apartemen Tower B Apartemen Aeropolis, lalu terdakwa pindahkan sepeda motor tersebut ke parkir lain yang masih ada di area Apartemen Aeropolis;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa tersebut adalah milik saksi GANANG SULISTYA HENDRARTO A.MD;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi GANANG SULISTYA HENDRARTO A.MD. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka benar bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat, namun Terdakwa menggunakan kunci apartemen kamar lain, yang awalnya terdakwa coba coba

Hal.20 Putusan Nomor 1912/Pid.B/2024PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata bisa terbuka, setelah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Meperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal.21 Putusan Nomor 1912/Pid.B/2024PN Tng



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUDI Alias FAE Bin KARDI BIN AMPIR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (Vario), Jenis: Sepeda motor solo, Model: Sepeda motor R2, Nomor Polisi: S-6869-ABW, Tahun Pembuatan: 2024, Warna: Hitam, Nomor Rangka: MH1JMD117RK559810, Nomor Mesin: JMD1E1559338 a.n GANANG SULISTYA HENDRARTO, A.MD alamat Ngraseh Rt 15 Rw 03 Ds Ngraseh Kec Dander Bojonegoro;
 - 1 (satu) kunci remot kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) Merk: Honda, Type: L1F02N37L1 A/T (Vario), Jenis: Sepeda motor solo, Model: Sepeda motor R2, Nomor Polisi: S-6869-ABW, Tahun Pembuatan: 2024, Warna: Hitam, Nomor Rangka: MH1JMD117RK559810, Nomor Mesin: JMD1E1559338;
 - 1 (satu) buah kardus Laptop merek Acer warna steel gray;
 - 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah kunci pintu kamar apartemen;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Mi8 Light warna hitam;Dikembalikan kepada saksi GANANG SULISTYA HENDRARTO, A.MD
 - 1 (satu) buah kaos sweater warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Masduki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Nurhadi, S.H. dan Ali Murdiat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua

Hal.22 Putusan Nomor 1912/Pid.B/2024PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lia Marlia, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Della Prabaningsiwi, S.H. Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Adek Nurhadi, S.H.

Masduki, S.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lia Marlia, S.H.

Hal.23 Putusan Nomor 1912/Pid.B/2024PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)